काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अशोककुमार बस्नेत

आदेश-पत्र

मुद्दा नं. ०८२-CP-८९६०

रविप्रकाश सिंह----------वादी

बिरुद्ध

दुगड अर्थ मुभर्स प्रा.लि. समेत----------प्रतिवादी

मुद्दाः चेक फट्टा तथा अनुचित सम्वृद्धि।

यसमा, प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि पेश भएकोमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा; वादी प्रतिवादीको करारनामा के कहाँ भएकों भन्ने उल्लेख नभएंपनि करार पश्चात काठमाडौं कै बैंकमा पत्राचार भए गरेको देखिन्छ। वादी प्रतिवादीका बीचमा व्यापारिक लेनदेन भएको र सो वापत कै चेक भन्ने प्रतिउत्तरबाट देखिन्छ। दावीको चेक पर्सा स्थित बैंकबाट अनादर भएको र पर्सा जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीले यी. वादी उपर चेक अनादर मुद्दा दायर भए गरेको पनि देखिन्छ। यस्तोमा वादीलाई फिराद गर्ने हकदैया नरहेको मान्न मिलेन। साथै प्रतिवादीको वतन काठमाडौं नै देखिँदा यस अदालतलाई प्रस्तुत विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको मान्न पनि सकिएन। वादीले दावी गरेको चेकको सम्बन्धमा पर्सा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दा अन्तरप्रभावी देखिँदा सो सम्बन्धमा छुट्टै पेशीमा निराकरण हुने नै हुँदा हालै क्षेत्राधिकार र हकदैयाको आधारमा फिराद खारेज गर्न मिलेन। नियमानुसार प्रमाण मुकररको पेशी तोकी पेश गर्नू।

जिल्ला न्यायाधीश

इति संम्वत २०८३ साल असोज २० गते रोज ३ शुभम.....।